

Ref. Expte Nro 9876-G-76

San Isidro; 26 de agosto de 1976.

ORDENANZA NUMERO: **5183**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ACUERDA LA LEY PROVINCIAL Nro. 8.613/76, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

ARTICULO 1º.- Díctase el CODIGO PROCESAL CONTRAVENCIONAL para el Partido de San Isidro que obra de fojas 1 a fojas 7 de estas actuaciones y forma parte de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2º.- El Código Procesal contravencional entrará en vigor a partir del día primero de setiembre del año en curso.

ARTICULO 3º.- Derógase toda disposición municipal en cuanto se oponga a las normas del citado texto legal.

ARTICULO 4º.- La presente Ordenanza será refrendada por los Señores Secretarios de Gobierno, Economía y Hacienda, Obras y Servicios Públicos y Bienestar Social.

ARTICULO 5º.- Cúmplase. Regístrese y Publíquese.

CODIGO PROCESAL CONTRAVENCIONAL

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- La jurisdicción en materia de faltas es improrrogable.

ARTICULO 2º.- La jurisdicción de faltas o contravenciones en el Partido de San Isidro será
***** ejercida por los jueces de faltas

ARTICULO 3º.- Los jueces de faltas no podrán ser recusados. Deberán excusarse cuando
***** existan motivos suficientes que los inhiban para juzgar, sea por su
relación con el imputado o con el hecho que motiva la causa.

TITULO II

PROCEDIMIENTOS

CAPITULO I

DE LOS ACTOS INICIALES

ARTICULO 4º.- Toda contravención municipal da lugar a una acción pública que puede
***** ser promovida de oficio o por simple de pronunciaci3n verbal o escrita por
ante la autoridad policial inmediata, la administrativa competente, o directamente ante el
Juez de faltas.

ARTICULO 5º.- El agente o funcionario que compruebe una infracci3n, labrar4 de inme-
***** diato un acta que contendr4 los elementos necesarios para determinar con
claridad:

- a) Lugar, fecha y hora de la comisi3n del hecho punible;
- b) Naturaleza y circunstancias del mismo;
- c) Nombre y domicilio del imputado, si fueran conocidos;
- d) Nombre y domicilio de los testigos que hayan presenciado el hecho;
- e) Disposici3n legal presuntivamente infringida;
- f) Firma de los testigos cuando as4 se les requiera y los proponga en el acto el imputado.

Las actas que no se ajusten en lo esencial a lo establecido, podrán ser desestimadas por el juez. Las desestimará en la misma forma cuando los hechos denunciados o en que se funden las actuaciones o denuncias, no constituyan infracción.

El domicilio del imputado consignado en el acta servirá, a todos los efectos legales, como domicilio constituido.

ARTICULO 6°.- El agente o funcionario que compruebe una infracción, emplazará en el ***** mismo acto al imputado, en los términos del artículo 436° del Código de Procedimientos en lo Penal, de la Provincia de Buenos Aires para que comparezca ante el Tribunal de Faltas dentro de los cinco (5) días subsiguientes al hecho, a efectos de alegar y probar lo que estimare conveniente respecto de sus derechos, bajo apercibimiento de dictarse sentencia sobre la base de las constancias obrantes en la causa. Se entregará al imputado copia del acta labrada. Si ello no fuere posible, se le remitirá por correo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Si el imputado no hubiera sido emplazado en la forma establecida en este artículo, lo será por el juez, como primera diligencia de la causa, debiendo disponer en el respectivo auto la entrega o remisión al infractor de copia del acta de comprobación de la falta.

ARTICULO 7°.- La alteración maliciosa de los hechos o demás circunstancias que contienen ***** ga el acta, hará incurrir a su autor en las sanciones que el Código Penal impone a los que se pronuncian con falsedad.

ARTICULO 8°.- Las actas labradas por personal competente en las condiciones enumeradas ***** en el artículo 5° de este Código que no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas por el juez como plena prueba de la responsabilidad del infractor.

ARTICULO 9°.- En caso de existir motivos fundados para presumir que el imputado intentará ***** eludir la acción de la justicia, el agente o funcionario interviniente podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para conducirlo de inmediato ante el juez.

ARTICULO 10°.- La autoridad interviniente practicará el secuestro de los elementos comprobatorios de la infracción y podrá disponer la clausura preventiva del local donde se hubiere cometido, dejando constancia escrita de uno y otro hecho.

ARTICULO 11°.- La clausura preventiva podrá practicarse en todos los casos en que la autoridad administrativa actuante lo estimare menester a efectos de garantizar la prueba de la infracción comprobada o la magnitud o gravedad de la misma, o cuando mediaren razones suficientes para presumir que la falta seguirá cometándose.

La medida podrá mantenerse por un término no mayor de setenta y dos (72) horas, transcurridas las cuales sin que mediere decisión expresa del juez de mantenerla, o sentencia en la causa, deberá levantarse automáticamente por la autoridad que la dispuso.

ARTICULO 12°.- Cuando la comprobación de una falta surja del análisis de alimentos, bebidas o sus materias primas, realizado por autoridad administrativa, deberá remitirse al juez el acta de extracción de muestras y el resultado del análisis suscrito por profesional competente.

ARTICULO 13°.- Las intervenciones de productos alimenticios, bebidas o sus materias primas que se realizaren como consecuencia de análisis previo de muestras, o de los signos evidentes y exteriores de ellas que indujeren a presumir la comisión de una falta a su respecto y, consecuentemente, la necesidad del ulterior análisis técnico, se documentarán mediante acta en la que consten especie y cantidad de las mercaderías, lugar donde se encuentren depositadas y nombre del depositario de las mismas.

En todos los casos las actuaciones se remitirán al juez luego de cumplido el análisis bromatológico que correspondiere.

ARTICULO 14°.- Los agentes o funcionarios competentes procederán en el momento de la inspección, a inutilizar los alimentos, bebidas y sus materias primas que a simple vista resultaren, por su estado higiénico o bromatológico, ineptos para el consumo, siempre que mediere conformidad expresa dada por escrito por el presunto infractor o persona autorizada, cuya constancia se acompañará con el acta correspondiente. En defecto de conformidad del presunto infractor o su representante o mandatario, se procederá a la intervención de la mercadería con arreglo a lo previsto en el artículo anterior.

ARTICULO 15°.- Las actuaciones serán elevadas directamente al juez dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de labradas, conjuntamente con los efectos secuestrados, salvo el caso previsto en el artículo 9°, en que se someterán a aquél en forma inmediata.

Ref. Expte Nro 9876-G-76

ARTICULO 16°.- El juez podrá disponer la comparencia del imputado, el o los agentes o
***** funcionarios intervinientes y la de cualquier otra persona que considere
necesario interrogar para aclarar un hecho.

ARTICULO 17°.- No se admitirá en caso alguno la acción del particular ofendido, como
***** querellante.

CAPITULO II

DEL JUICIO

ARTICULO 18°.- El juicio será público y el procedimiento oral, salvo que por razones de
***** moralidad u orden público aconsejen su realización a puertas cerradas.
Cada acusado podrá hacerse asistir por un abogado.

El juez dará a conocer al imputado los antecedentes contenidos en las actuaciones y lo
escuchará personalmente, invitándolo a que haga su defensa en el acto.

La prueba será ofrecida y producida en la misma audiencia; sólo en casos excepcionales el
juez podrá fijar una nueva audiencia.

No se aceptará la presentación de escritos.

Cuando el juez lo considere conveniente, a su exclusivo juicio, podrá ordenar que se tome
versión escrita de las declaraciones, interrogatorios y careos.

ARTICULO 19°.- Los términos especiales por causa de exhorto o pericias sólo se admiti-
***** rán en casos de excepción y cuando el hecho no pudiere justificarse con
otra clase de prueba.

ARTICULO 20°.- Oído el imputado y substanciada la prueba presentada en su descargo, el
***** juez fallará en el acto, en forma de simple decreto y, si fuere del caso,
ordenará la confiscación o restitución de la cosa secuestrada.

En el mismo acto dispondrá la devolución de las mercaderías
intervenidas, previa corrección de la infracción, o el decomiso de aquéllas, u otras medidas
autorizadas. Cuando decretare el decomiso, dispondrá el envío de las mercaderías a
Inspectoría General, para la ulterior distribución de las que resulten aprovechables entre las
dependencias municipales o instituciones de bien público, y la inutilización de las que no lo
fueren.

ARTICULO 21°.- De la resolución a que alude el artículo anterior, condenando podrá apelar
***** en el tiempo y forma prescritos en los artículo 437 y 438 de Código de
Procedimientos en lo Penal de Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 22°.- La acción penal por infracción reprimida exclusivamente con multa, se
***** extinguirá en cualquier estado del juicio por el pago voluntario de las
sumas que, en cada caso y a tales efectos, prevea el Código Contravencional. Sólo se
admitirán nuevos pagos voluntarios por infracciones a la misma disposición, cuando
hubieren transcurrido un plazo mínimo de noventa (90) días desde la comisión de la falta
anterior, en estos supuestos, las sumas que provocarán la extinción de la acción por pago
espontáneo se verán incrementadas en la proporción determinada por el Código
Contravencional en materia de reincidencia.

ARTICULO 23°.- Para tener por acreditada la falta, bastará el intimo convencimiento del
***** Juez encargado de juzgarla, fundado en las reglas de la sana crítica.

CAPITULO III

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 24°.- Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se harán personalmente
***** o por cédula, o por oficio, despachado por carta certificada con aviso de
recepción. En caso urgente, podrá hacerse telegrama colacionado.

Cuando la diligencia se practique mediante oficio certificado, deberá
dejarse en la causa constancia de la fecha de libramiento, número de pieza postal,
certificada, y fecha de su recepción efectiva en el domicilio señalado. También se agregará
la constancia de recepción diligenciada por el Correo.

ARTICULO 25°.- El juez podrá conceder un plazo de tres (3) días desde la sentencia defini-
***** tiva, para que el infractor pague la multa impuesta. En el acto de
notificación del fallo, se hará saber al condenado esta disposición.

ARTICULO 26°.- Las actuaciones judiciales en materia de faltas están exentas de todo
***** gravamen por sellados, aún para el condenado.

ARTICULO 27°.- Los Jueces de Faltas podrán imponer sanciones de multa hasta diez mil ***** pesos (\$ 10.000) a los abogados, procesados y otras personas, por ofensas que cometieren contra su dignidad, autoridad o decoro, en las audiencias o en los escritos, o por obstruir el curso de la justicia.

ARTICULO 28°.- Todas las autoridades dependientes del poder municipal prestarán de in- ***** mediato el auxilio que les sea requerido por los Jueces para el cumplimiento de sus resoluciones.

ARTICULO 29°.- Transcurridos ciento ochenta (180) días desde la fecha de clausura por ***** tiempo indeterminado, el infractor, sus sucesores legales, o el dueño de la cosa, podrán solicitar la rehabilitación condicional.

El juez, previo informe de la autoridad administrativa a cuyo cargo se encuentre el cumplimiento de la sanción y siempre que los peticionante ofrecieren pruebas satisfactorias que las causas que la motivaron has sido o serán removidas, podrá disponer el levantamiento de la clausura en forma condicional y sujeta a las prescripciones compromisarios que el mismo Juez establecerá para cada caso específico.

La violación por parte del beneficiario de cualquiera de las condiciones establecidas por aquel, podrá determinar la revocatoria del beneficio acordado, procediéndose a una clausura. En este último caso, no podrá solicitarse nueva rehabilitación condicional si no hubiera transcurrido un (1) año desde la fecha de la revocatoria.

ARTICULO 30°.- El juez tendrá amplias facultades para impulsar el procedimiento, estable- ***** cer la verdad de los hechos controvertidos y resolver el caso sin perjuicio de lo alegado por las partes.

ARTICULO 31°.- Son de aplicación complementarias las disposiciones del Código de Pro- ***** cedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires.-